III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN (SEGOVIA)

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ayllón (Segovia), por la que se aprueba definitivamente el proyecto de actuación con determinaciones completas sobre urbanización, estudio de seguridad y salud, y proyecto de obra eléctrica del sector de suelo urbanizable de uso industrial SUR-7A de las Normas Urbanísticas Municipales de Ayllón. Expte.: 687/2026.

Por Resolución de Alcaldía con n.º 2026-0950 de fecha 30 de octubre de 2026 se ha aprobado definitivamente el proyecto de actuación con determinaciones completas sobre urbanización, estudio de seguridad y salud, y proyecto de obra eléctrica, del sector de suelo urbanizable de uso industrial SUR-7A de las Normas Urbanísticas Municipales de Ayllón, mediante el sistema de cooperación, lo que se publica a los efectos de lo previsto en el artículo 253, que remite al 251.3, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero:

Expte n.º– 687/2026. La Mesa, sector SUR-7A de las NUM.

Promotor.– Ayuntamiento de Ayllón.

Asunto.– Resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dña. Rosalía María Martín Pérez, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ayllón, provincia de Segovia,

Antecedentes de hecho

I.– Resolución de Alcaldía núm. 2026-0797 de fecha 22 de septiembre de 2026, de aprobación inicial del Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre urbanización, mediante el sistema de cooperación, fechado como «septiembre 2026», y el estudio de seguridad y salud redactados por el arquitecto asesor municipal D. Jesús Nieto Criado, y el proyecto de «obra eléctrica» confeccionado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Montero Esteban, del sector SUR-7A de las NUM.

II.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.3.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el artículo 251 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, el acuerdo de aprobación inicial fue sometido al correspondiente trámite de información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y notificación a los propietarios y titulares de derechos afectados, en los términos legalmente establecidos:

– Notificación cursada con fecha 23 de septiembre de 2026 del Acuerdo de aprobación inicial a los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad, junto con los recursos pertinentes.

– Publicación del Acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el de su sede electrónica, en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 187 de fecha 25/09/2026, y en la página web corporativa https: www.ayllon.es, con enlace al portal de transparencia disponible en la página web http://ayllon.sedelectronica.es/transparency.

III.– Certificado expedido por Secretaría con fecha 29 de octubre de 2026. Durante el periodo de información pública se presentaron en tiempo y forma las siguientes observaciones-alegaciones al respecto:

– D. Román Arribas Rodríguez.

  N.º y fecha de registro de entrada.– 2026-E-RC-1936 de fecha 22 de octubre de 2026.

– D.ª Eva María Sanz Tomé, actuando en representación de los herederos de D. Federico Sanz Arribas.

  N.º y fecha de registro de entrada.– 2026-E-RC-1940 de fecha 22 de octubre de 2026.

Ambos escritos manifiestan su disconformidad con la continuación de la tramitación del Proyecto de Actuación, fundamentando su oposición en la supuesta existencia de acuerdos anteriores alcanzados con representantes de anteriores Corporaciones Municipales, que, según indican, no estarían siendo respetados por el Ayuntamiento.

IV.– Informe técnico jurídico emitido con fecha 30 de octubre de 2026 por la técnico adscrita al área de urbanismo, relativo al análisis y valoración de las alegaciones presentadas, en el que, tras el examen de los escritos y de los antecedentes documentales obrantes en los archivos municipales, se propone su desestimación.

Dicho informe concluye que no consta en los archivos municipales acuerdo, resolución, convenio ni documento que recoja los compromisos invocados por los alegantes, y que los acuerdos plenarios de fecha 28 de mayo de 1999, relativos a la segregación de la finca matriz y a la adquisición municipal de una de las parcelas resultantes, no acreditan la existencia de los acuerdos adicionales manifestados por los interesados.

Asimismo, el informe considera que las alegaciones formuladas no aportan fundamento suficiente para impedir la continuación de la tramitación del Proyecto de Actuación conforme a las determinaciones urbanísticas y al sistema de actuación establecidos en el mismo.

De acuerdo con la documentación e informes que obran en el expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 que remite al 251.3.d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, en base a las atribuciones que ostenta esta Alcaldía de acuerdo con el contenido del artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

Primero.– Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública a la aprobación inicial del Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre urbanización, mediante el sistema de cooperación, fechado como «septiembre 2026», y el estudio de seguridad y salud redactados por el arquitecto asesor municipal D. Jesús Nieto Criado, y el proyecto de «obra eléctrica» confeccionado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Montero Esteban, del sector SUR-7A de las NUM, formuladas por D. Román Arribas Rodríguez y por D.ª Eva María Sanz Tomé, actuando en representación de los herederos de D. Federico Sanz Arribas, de conformidad con el informe técnico-jurídico emitido en el expediente, cuyo contenido se asume expresamente y se incorpora como fundamento de la presente resolución

La desestimación se fundamenta en los motivos expuestos en el informe técnico-jurídico incorporado al expediente, al no constar en los archivos municipales documentación que acredite la existencia de los acuerdos anteriores invocados por los interesados, ni resultar acreditados dichos compromisos en los acuerdos plenarios y demás antecedentes documentales examinados.

En particular, los acuerdos plenarios de fecha 28 de mayo de 1999, relativos a la autorización de segregación de la finca matriz y a la adquisición municipal de una de las parcelas resultantes, así como la documentación incorporada a los correspondientes expedientes, recogen las actuaciones y compromisos expresamente formalizados en aquella fecha, sin que de su contenido resulte acreditada la existencia de los acuerdos adicionales a los que hacen referencia los alegantes.

Por consiguiente, no se aprecia que la continuación de la tramitación del Proyecto de Actuación contravenga compromisos municipales anteriores que hayan quedado acreditados documentalmente, ni que las alegaciones formuladas constituyan fundamento suficiente para impedir su aprobación definitiva.

Segundo.– Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre urbanización, mediante el sistema de cooperación, fechado como «septiembre 2026», y el estudio de seguridad y salud redactados por el arquitecto asesor municipal D. Jesús Nieto Criado, y el proyecto de «obra eléctrica» confeccionado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Montero Esteban, del sector SUR-7A de las NUM, en los mismos términos y condiciones de los documentos aprobados inicialmente mediante Resolución de Alcaldía n.º 2026-0797, de fecha 22 de septiembre de 2026, sin introducir modificaciones respecto del documento sometido a información pública.

Como consecuencia de presente aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, queda establecida definitivamente la elección del sistema de cooperación para la ejecución de la actuación, correspondiendo al Ayuntamiento de Ayllón la condición de urbanizador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 264 y 268 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que contrae la responsabilidad de su ejecución, asume las obligaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística y financia los gastos de urbanización, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos.

La aprobación definitiva del presente procedimiento produce los efectos previstos en el artículo 252.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que habilita el inicio de las obras de ejecución de la urbanización, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes autorizaciones, condiciones y requisitos legalmente exigibles para su efectiva ejecución.

Tercero.– Notificar la presente resolución a todos los propietarios y titulares de derechos afectados que consten en el Registro de la Propiedad, así como a quienes hayan formulado alegaciones durante el período de información pública, acompañando, en su caso, copia del informe técnico-jurídico en el que se fundamenta la desestimación de las mismas.

Cuarto.– Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3.b) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 251.3.d del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Quinto.– Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Segovia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente.

Ayllón, 30 de octubre de 2026.

La Alcaldesa,
Fdo.: Rosalía María Martín Pérez

CV: BOCYL-D-05112026-214-23